

0075449-18.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... portanto, não acusava registro de roubo ou furto; as placas indicavam um veículo ano/modelo idêntico ao original apreendido. As placas não correspondiam ao chassi, número de motor e etiquetas, que por sua vez eram originais de fábrica. A pessoa que adquiriu não tomou os devidos cuidados, tais como realizar vistoria cautelar. Luciana apresentou um documento do veículo, mas não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0075449-18.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0075449-18.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 275/2017 - 96º Distrito Policial - Brooklin

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO RODRIGO SANTIAGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

MARCELO RODRIGO SANTIAGO foi denunciado porque (i) no mês de janeiro de 2015, em uma revenda de automóveis situada na Estrada do Alvarenga 3215, teria obtido, para si, vantagem ilícita em prejuízo de L. K., consistente no valor de R\$ 23.500,00, induzindo-a em erro mediante artifício e ardil, e (ii) em data anterior, teria recebido o veículo Renault/Logan, ano/modelo 2011, cor prata, com placas EVM-9327, ciente de que se tratava de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2018 (fls. 85/86).

Diante de sua não localização, o réu foi citado por edital (fls. 102, 106/107 e 109).

Determinada a suspensão do processo e do lapso prescricional nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 129).

Pessoalmente citado (fls. 152/153), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 159/160). A suspensão foi revogada (fls. 169).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, a testemunha Oberdan Lopes Lima, ao final, o réu foi interrogado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Eduardo Roberto Meiado (fls. 209/210).

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, por memoriais, o

Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente no pagamento do valor de R\$ 23.500,00, com juros e correção monetária, em favor da vítima (fls. 206/208).

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para o crime de receptação culposa, fixação da pena no mínimo legal, regime aberto para resgate da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 214/217).

É o relatório.

Em virtude de remoção da r. Magistrada que concluiu a instrução processual, passo ao julgamento do feito.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Os autos são instruídos com boletins de ocorrência (fls. 08/11, 13/14, 15/17, 34/35 e 38/39), auto de exibição e apreensão (fls. 12 e 36), auto de entrega (fls. 18), fotocópia do CRV e ATPV do veículo apreendido (fls. 32/33), relatórios investigativos (fls. 40/43).

Em juízo, a vítima L. K. narrou que adquiriu o automóvel tratado nos autos em uma loja próxima à uma agência dos correios. Não se recordou do nome. Realizou o pagamento de aproximadamente R\$ 20.000,00; recebeu o 'documento de andar' (CRLV), contudo, o documento de propriedade para regularização do veículo não foi entregue. Passado certo tempo, estava trabalhando e foi surpreendida pela polícia, cientificou-se que o bem era produto de crime. Reconheceu o réu como sendo o vendedor, e acrescentou que, na data dos fatos, ele tinha o cabelo descolorido. Adquiriu o veículo em uma loja, o réu se apresentou como dono e disse que providenciaria a documentação. Cobrou a entrega da documentação, o réu disse que 'estava enrolada' e que, caso não conseguisse o documento, trocaria o veículo e ofereceu um outro Renault, na cor vermelha. Outros carros estavam à venda no local. Permaneceu, aproximadamente, 3 meses com o veículo. O réu não restituiu seu dinheiro. Foi informada pelos policiais que o carro era 'clonado'. Na data dos fatos, outras pessoas estavam na loja e apresentaram o réu como proprietário do estabelecimento. Após o ocorrido, não ingressou com ação judicial, policiais orientaram que aguardasse a investigação. Foi atendida pelo réu, que realizou a venda e entregou o documento que condizia com a placa do veículo. Não conferiu o chassi; foi o primeiro veículo que adquiriu, não tinha conhecimento para tanto e não imaginava qualquer irregularidade. Não retornou à loja; não procurou o réu porque foi informada que ele estava preso. Policiais conduziram o carro até a delegacia. Pagou o automóvel em espécie e diretamente ao réu (gravação audiovisual de fls. 209/210).

A testemunha Oberdan Lopes de Lima, policial militar, discorreu que trabalhava no setor de busca e apreensão de veículos 'clonados', receberam informação da Ciretran de Ubatuba acerca de que um carro 'clonado' e multas pertinentes a estacionamento em local indevido. Realizou diligências, localizou o bem e fez campanha para identificar quem estava utilizando o automóvel; uma pessoa se aproximou, abriu o veículo; realizou a abordagem e a pessoa informou que apenas cuidava do carro, que a proprietária era Luciana, que trabalhava em uma agência bancária. Luciana apresentou as chaves e demais documentos do veículo. Realizou vistorias nos registros identificadores. O proprietário do veículo era de Ubatuba. Luciana informou que adquiriu o veículo em uma loja localizada na Rua Francisco de Alvarenga e pagou determinada quantia, nada mais. Não foi até a loja apontada por Luciana. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial para investigação. O veículo estava com placas trocadas, portanto, não acusava registro de roubo ou furto; as placas indicavam um veículo ano/modelo idêntico ao original apreendido. As placas não correspondiam ao chassi, número de motor e etiquetas, que por sua vez eram originais de fábrica. A pessoa que adquiriu não tomou os devidos cuidados, tais como realizar vistoria cautelar. Luciana apresentou um documento do veículo, mas não se recordou se era cópia (gravação audiovisual de fls. 209/210).

O réu disse que nunca foi preso, mas já foi processado por crimes envolvendo veículos. No mérito, negou as imputações que lhes foram feitas. Afirmou que não

conhecia a vítima e não efetuou a venda do automóvel. Já foi lavador e vendedor em uma loja de revenda de veículos, durante seis meses, localizada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, denominada Sabarauto e de propriedade de Anderson Silva. Os pagamentos eram realizados diretamente ao dono. Nunca se identificou como proprietário. Atualmente trabalha em uma oficina. Não conhece a vítima ou os policiais. A loja que trabalhava não ficava localizada na Francisco Alvarenga. Os policiais não foram até a casa de sua mãe. O dono do estabelecimento realizava o controle de vendas e entradas de veículos. Nunca teve CNPJ em seu nome ou alugou imóvel na Estrada do Alvarenga, 3211, Zona Sul; foi fiador de um amigo, Antônio (Toninho) que alugou o local para abrir uma oficina (gravação audiovisual de fls. 209/210).

Nesta toada, finda a instrução processual, há dúvida que acusado tenha praticado os crimes de receptação e estelionato. Embora a vítima tenha afirmado que comprou (e pagou em espécie) o carro, não juntou qualquer documento comprobatório da transação de venda e compra, seja contrato, recibo ou nota fiscal. Não há informação da data da compra e, a vítima, quando da apreensão do carro, apresentou somente uma cópia "de um documento 'montado' em uma folha de sulfite" - fls. 40 - cuja cópia não foi encartada aos autos.

Embora conste do relatório de investigação que foi diligenciado no endereço que foi indicado pela vítima L. como revenda de carros, que se deparou com um galpão desocupado (sem fotografias), que o proprietário do imóvel informou os dados do réu e disse ter sido ele o locatário, não há nos autos cópia do contrato de aluguel. Ainda, o proprietário do local - cujo nome não foi indicado (fls. 40) - não foi ouvido como testemunha, nem mesmo os policiais civis responsáveis pelas investigações e autores do relatório que fundamenta o pedido ministerial. A única testemunha arrolada pelo Parquet consistiu no policial militar responsável pela apreensão do automóvel que não contribuiu para elucidação do suposto estelionato ou receptação.

Assim, o quadro probatório é frágil e recomenda a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu MARCELO RODRIGO SANTIAGO, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios necessários e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA